

1501271-44.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... por condutas análogas ao tráfico de entorpecentes por fatos datados de 31/12/2019 e 15/03/2018 (processo nº 0000284-31.2020 - fls. 31; e processo nº 0010530-57.2018 - fls. 31). Além disso, o réu foi solto na audiência de custódia no dia 28/09/2020, e preso novamente em flagrante por crime de tráfico em 04/10/2020, assim apenas 06 dias após sua liberdade. A proximidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501271-44.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2239969/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 13837023 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 7350/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2239969 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 7350/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Gabriel Lopes Aguiar

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA MARIA ROSA, 1

ELDORADO PARTE 4 - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15043030Tipo de prisão: Flagrante;

Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Aos 19/09/2022, às 16:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Exmo Sr. DR. ANDRÉ LUIS DE SOUSA. Presente o réu Rogério Gabriel Lopes

Aguiar, o qual declarou constituir advogados na pessoa do DR. EDER FASANELLI RODRIGUES, OAB 174.181/SP, DR. GUSTAVO BARBOSA - OAB 407.262 e DR. LÚCIO GUSTAVO PETROCILO - OAB 174.181, presentes os dois últimos. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, o réu foi interrogado e foi inquirida uma testemunha, Eduardo Soares, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Vítor Ferreira Brito dos Santos, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ROGÉRIO GABRIEL LOPES AGUIAR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Maria Rosa, esquina com a Avenida São José do Rio Preto, Solo Sagrado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 4,95 gramas de cocaína, distribuídas em 13 porções. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação (fls.13/15), fotografias (fls. 19/21) e exame químico toxicológico (fls. 69/71). O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa preliminar (fls. 106/107). A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls. 108/109). O réu foi citado (fls. 132). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa arguiu preliminar para devolução do prazo de defesa prévia e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio. É o relatório. Decido. Indefiro a devolução de prazo para defesa prévia por falta de amparo legal, reportando-me aos fundamentos da decisão de fls. 130. No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 04), disse que estava na lanchonete quando dois adolescentes conhecidos seus pararam e começaram a conversar com ele. Viu a viatura se aproximando. Ele os adolescentes foram abordados e revistados, separadamente. Em seu poder havia cerca de R\$ 45,00, mas nenhuma droga. Não sabe onde os policiais encontraram essa droga, podendo ser de algum dos adolescentes. Sequer foi informado qual espécie de droga os militares lhe acusavam de portar. Teve envolvimento com tráfico na adolescência, mas na época dos fatos trabalhava como lavrador de pratos. Em juízo fez uso de seu direito a silêncio, afirmando que não iria responder as perguntas. Os policiais militares Eduardo e Vítor Ferreira, na fase policial (fls. 02 e 03), bem como em juízo, narraram que, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina em rua conhecida como ponto de tráfico. Avistaram o réu conversando com 03 adolescentes defronte a uma lanchonete. Ao perceber a aproximação policial, ele correu para dentro da lanchonete, o que levantou suspeitas e ensejou a abordagem. Em revista pessoal, em seu poder foram encontrados: i) 08 pinos de cocaína e R\$ 54,00 em notas diversas, no bolso da bermuda; ii) outros 05 pinos de cocaína, dentro de um maço de cigarros. Questionado, o réu afirmou que a droga era destinada a seu consumo pessoal. Nada soube informar sobre o dinheiro. Informam que o réu já era conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico na época da adolescência. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína. A narrativa dos policiais, harmônica e uníssona, tornou certas as circunstâncias da abordagem. O réu estava em local conhecido como ponto de tráfico. Ao notar a viatura ele tentou se evadir, mas foi alcançado e revistado. Em seu poder foram encontrados os 13 pinos de cocaína e os R\$ 54,00 em notas diversas. No que tange à credibilidade do depoimento policial, ressalto que tem o mesmo valor probante de qualquer outra

prova testemunhal, já que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita e como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto global do quadro probatório, com observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Nesse sentido: Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (...), (TJSP, Ap.0003740-59.2011.8.26.0396, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Airton Vieira, j. 10/12/2015). Os policiais são funcionários públicos e têm responsabilidade funcional com seus superiores, com a Justiça, com a sociedade e com suas famílias. Não se crê que policiais saiam em diligências portando drogas para intrujar em pessoa que sequer conhecem, sob o sério risco de responsabilização pessoal e funcional, de perder seu trabalho, sem qualquer motivo sério e razoável. Em conhecido ponto de tráfico, o réu portava os 13 pinos de cocaína em embalagens típicas da comercialização (fls. 19). Somado a isso trazia dinheiro em notas diversas cuja origem lícita não foi demonstrada, indicando que naquele dia já tinha vendido algumas porções. Nesse contexto, conclui-se que a droga era destinada ao fornecimento de terceiras pessoas. Nos dizeres de Enrico Ferri, a rainha das provas é a lógica humana (FERRI, Enrico. Discursos de acusação – ao lado das vítimas. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 175). Ainda nesse sentido, Kazuo Watanabe preceitua que: (...) a cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do iudicium, do julgamento do objeto litigioso do processo. (WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. Campinas: Bookseller, 2000, p.58-59). Analisando as circunstâncias fáticas, evidencia-se pela lógica que as drogas se destinavam ao fornecimento de terceiras pessoas. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que observo que a quantidade e natureza das drogas não extrapolam o comum ao tipo. O réu também não possui antecedentes criminais, mas ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (processo 1501297-42.2020), o que demonstra personalidade voltada para a prática de delitos, sendo de rigor o acréscimo na pena inicial de 1/6, fixando a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da menoridade relativa, a pena volta ao mínimo legal. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais. O réu possui registros infracionais por condutas análogas ao tráfico de entorpecentes por fatos datados de 31/12/2019 e 15/03/2018 (processo nº 0000284-31.2020 – fls. 31; e processo nº 0010530-57.2018 – fls. 31). Além disso, o réu foi solto na audiência de custódia no dia 28/09/2020, e preso novamente em flagrante por crime de tráfico em 04/10/2020, assim apenas 06 dias após sua liberdade. A proximidade temporal e a natureza das condutas indicam intimidade do réu com a traficância, que faz dela seu meio de vida. Assim, vislumbra-se dedicação às atividades criminosas. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Dadas as condições judiciais negativas, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código

Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face da quantidade da pena e da insuficiência da medida para prevenção e reprovação da conduta. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ROGÉRIO GABRIEL LOPES AGUIAR às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em que pese ausente o pedido de prisão preventiva do Ministério Público, verifico que o réu foi beneficiado com a liberdade provisória em 28/09/2020, e no dia 04/10/2020, apenas 06 dias depois, foi preso novamente em flagrante por tráfico de drogas, o que demonstra que violou a confiança do juízo. Assim, é caso de REVOGAÇÃO da liberdade provisória concedida, por estar agora em consonância com a proteção da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão. Fica decretada a perda das apreensões de fls. 11, porquanto relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.